



جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه واصوله

بحث تجرج مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس:

بعنوان

حجية قول الصحابي درأسة أصولية تأصيلية تطبيقية

إعداد الطالبة:عائشة أحمد عبد الوهاب

المشرف الدكتور /إبراهيم جيلى زبير

العام الدراسي1442هـ-2021


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الإستهلال

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين)

الشكر والتقدير

الحمد الله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات يارب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على ولي الشاكرين سيدنا وحبيبنا مُحَمَّد ﷺ، أما بعد-فاتقدم بوافر الشكر والتقدير أولا وآخرا إلى والدي الحبيبين أطال الله عمرهما وحفظهما الله من كل سوء الذين بذلا أقصى الجهد في تربيتي وتعلمي من ولادتي إلى يومي هذا ثم لزوجي الحبيب الغالى الذي كان يسهر معي ليالي كثيرة لأجل البحث ويشجعني دوما في إكمال البحث باسرع وقت وأشكر أيضا لصديقتي وأختي الغالية زهرة شريف أحمد التي كانت سندي وعوني بعد الله في كتابة بحثي وأشكر أيضا لأخواي أبي يحي الصومالي وأبي بصير ولعمي إبراهيم شريف والأستاذ /حسين عيد الصمد وأوجه شكري لكل من ساعدني أو ارشدني أوساهم معي في إكمال هذا البحث فإن قلت لكم شكرا فشكري لن يوفيكم فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ،كما أخص بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم جيلى زبير حفظه الله ورعاه وسدد خطاه فهو نعم المرشد والناصح والموجه فجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا.

ملخص البحث

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا مُحَّد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد ...تناولت بحثي تحت (حجية قول الصحابي دراسة أصولية تأصيلية تطبيقية)المتكون من مقدمة وخمسة مباحث وأربعة عشر مطالب ، ففي المقدمة تناولت قيها التقديم وأسباب الإختبار، وأهمية الموضوع، وأهداف البحث ،و مشاكله ، وحدود ، والدراسات السابقة ،ومنهج البحث
المحث الأول تناولت فيه مفهوم قول الصحابي وتحته مطلبان : تعريف الصحابي لغة واصطلاحا وشرح التعريفات وبيان نوع خلاف العلماء في تعريف الصحابي . والمبحث الثاني ذكرت فيه مكانة الصحابة في القرآن والسنة ومكانة قول الصحابي في تفسير القرآن وفي شرح السنة .وفي المبحث الثالث تناولت فيه المراد بقول الصحابي وما القرق بينه وبين الإجماع السكوتي .وفي المبحث الرابع ذكرت فيه اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ،وتحرير محل النزاع ، وأدلة الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها . المبحث الخامس الأخذ بقول الصحابي في الفروع الفقهية وفيه ثلاثة مطالب ، المطلب الأول في العبادات والمطلب الثاني في المعاملات والمطلب الثالث في الجنابات.
وتوصلت خلال بحثي في هذا لموضوع إلى ما بلي
1- أن قول الصحابي حجة مطلقا .وأن من الأصوليين من نكروا بذلك الأطلاق.
2- معرقة الفرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي . وأن هناك مسائل بنيت على أقول الصحابة وهذا يدل على حجيته .

Research Summary

Praise be to god. The importance of the topic, the research objectives, its problems, limitations, previous studies, and the research method

The first argument deals with the concept of the companion's statement and under it there are two requirements: the definition of the companion in language and idiom, an explanation of dentitions, and an explanation of the type of scholarly disagreement in defining a companion. In the second study i mentioned the position of the companions in the Qur'an and the sunnah, and the position of the companion's saying in the interpretation of the Qur'an and in explaining the sunnah. and in the third section i dealt with what is meant by the companion's saying and what is the difference between it and the silent consensus. and evidence of statements, discussion and weighting between them. The fifth topic introduces the statement of the companion in the jurisprudential branches, and it contains three demands, the first requirement in worship, the second requirement in transactions, and the third requirement in impiety.

during my research on this, i came up with some topic

1 - that the statement of the companion is an absolute argument, and that there are fundamentalists who deny that all.

2- the difference between the statement of the companion and the silent consensus. and that there are issues built, the companions say, and this indicates his authority.

المقدمة وفيها.

- ❖ تقديم
- ❖ أسباب اختيار الموضوع .
- ❖ أهمية البحث .
- ❖ مشكلة البحث .
- ❖ أهداف البحث ..
- ❖ أسئلة البحث .
- ❖ حدود البحث .
- ❖ منهج البحث .
- ❖ الدراسات السابقة .
- ❖ خطة البحث .

تقديم

الحمد لله الذي جعل أصحاب مُحَمَّد مصابيح الدجى وقدوة لمن أتى وصفوة الورى ليكونوا سندا لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أعظم جيل حافظ على الأمانة وقد كانوا أكمل الأمة إيمانا وأعمقهم فقها وأكثرهم تشبثا بهديه صلي الله عليه وسلم, وذلك ما جعل العلماء من بعدهم يأتمون بهم ويستنون بسنتهم. فلقد استحق جيل الصحابة ﷺ أن يكونوا بحق وزراء نبي الله ﷺ وحملة شرعه على الأمة وجعل محبتهم والدب عنهم واجبة على من أتى بعدهم . أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك مُحَمَّدا وعلى آله وصحبه وسلم تسليم .

أسباب اختيار الموضوع :

1-مكانة هذا الدليل في الأدلة المختلفة فيها.

2-فضل الصحابة ومكانتهم في الكتاب والسنة ،لأن هذا الدليل متعلق بالصحابة .

3- حب الإطلاع على الموضوع والنيل في عمقه.

أهمية الموضوع :

فإن قول الصحابي من مصادر التشريع الإسلامية الثانوية ولكن ليس مصدرا مستقلا في الجملة بل تابع للسنة وهو واجب الاتباع مالم يخالف السنة وفي الغالب حجة، لأنه يكون مفسرا للقرآن والسنة في كثير من الأحيان،بل قد يكون مصدرا فيما لم يأت به دليل من الوحيين ، لأن من الصحابة الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي ﷺ باتباعهم فقال :(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي).[1]

مشكلة البحث :

مما يعالج هذا لبحث ما يلي .

1-المقصود بقول الصحابي ومدى حجيته عند العلماء وأثره في المسائل الفقهية.

2- المقارنه بين قول الصحابي والإجماع السكوت.

[1] /أخرجه أبو داود 4607

أهداف البحث :

1-معرفة حقيقة قول الصحابي.

2- بيان مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي.

3- بيان تأثير قول الصحابي في المسائل الفقهية.

4 بيان مرتبة قول الصحابي بين الادلة.

أسئلة البحث :

1- ما حقيقة قول الصحابي؟ وهل هو حجة.؟

2- ما هو مذاهب العلماء في حجيته.؟

3- ما هو المذهب الراجح في ذلك ؟

4- ما القرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي.؟

حدود البحث :

أن حدود دراسة هذا الموضوع مقتصرة على بيان مفهوم الصحابي ومذاهب العلماء في حجيته وسرد أدلة المجيزين وأدلة النافين ومناقشتها والترجيح بينها ثم المقارنة بينه وبين الإجماع السكوتي دراسة يخص المسائل الفقهية الداخلة تحت مذهب الصحابي .

منهج البحث :

سرت في هذا البحث على المنهج التالي.

1- تتبع مواطن الحديث عن حجية قول الصحابي.

2- تقل آراء المذاهب الأربعة في مذهب الصحابي .

3- تحرير محل النزاع .

4- عزو الأقوال الى قائليها.

5- تخريج الأحاديث وبيان الحكم عليها .

6-العناية بعلامات الترقيم ووضعها في موضعها الملائم.

7 -الترجمة لغير المشهورين من العلماء إن وجد.

الدراسات السابقة.

1- قول الصحابي عند ابن رشد لحمزة غريب . رسالة ماجستير بالجامعة الشهيد-حمه -خضر 216-217

2- أثر الأدلة المختلفة فيها لمصطفى ديب البغا . رسالة دكتوراه بالجامعة الأزهر.

3- قول الصحابي عند الإمام مالك للطالبين : جمال الدين نويس و عمران رشيد. رسالة ماجستير بالجامعة البوير.

خطة البحث .

هذا البحث مكون من خمسة مباحث وخاتمة .

المبحث الأول : مفهوم قول الصحابةوفيه مطلبان :

المطلب الأول : الصحابي لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني :بيان نوع خلاف العلماء في تعريف الصحابي .

المبحث الثاني :مكانة الصحابة في الاسلام،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :مكانة الصحابة في القرآن الكريم .

المطلب الثاني :مكانة الصحابة في السنة .

المطلب الثالث :مكانة قول الصحابة في تفسير القرآن وفي شرح السنة .

المبحث الثالث :بيان المراد بقول الصحابي والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي ،وفيه مطلبان :

المطلب الأول : المراد بقول الصحابي .

المطلب الثاني :الفرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي .

المبحث الرابع:اختلاف العلماء في حجية قول الصحابةوفيه ثلاثةمطالب

المطلب لأول :تحرير محل النزاع .

المطلبالثاني: مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي .

المطلب الثالث: أدلة الأقوال والمناقشة والترجيح .

المبحث الخامس :الأخذ بقول الصحابي في الفروع الفقهية .وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول :في العبادات .

المطلب الثاني : في المعاملات .

المطلب الثالث :في الجنايات .

الخاتمة : وفيها.

- ❖ نتائج البحث والتوصيات .

ثم الفهارس المتعارف عليها.

- ❖ فهرس الآيات .
- ❖ فهرس الأحاديث.
- ❖ فهرس الأعلام .
- ❖ فهر المصادر والمراجع .
- ❖ فهرس الموضوعات .

التمهيد

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين :

أما بعد

يعد علم أصول الفقه علم جليل القدر عظيم الفائدة ،فهو الأساس في فهم النصوص الشرعية فهما سليما، إذ به يعصم الفقيه ذهنه من الوقوع في الخطأ من خلال التقيد بالضوابط والقواعد العامة لهذا العلم ، وبعلم أصول الفقه يتعرف على القواعد والأصول التي بنيت عليها الأحكام الشرعية ، وبذلك ندرك مدى ارتباط تلك الأحكام بقواعدها وأصولها وبدراسة أدلة أصول الفقه وبيان أثرها تنكشف لنا الفروع المبنية على تلك الأدلة ،وبالتالى كيف انبنت عليها وارتبطت بها ومحور هذه الدراسة يدور حول دليل من أدلة أصول الفقه ، فهو أصل قول الصحابي وهو أحد الأدلة النقلية المختلف فيها ، ولا ريب أن لأقوال الصحابة أهمية بالغة ، فهم نقلة الدين إلينا وهم أفهم الناس لمراد الشارع الحكيم بعد النبي ﷺ ، فقد شاهدوا التنزيل وعرفوا طريقة الرسول في بيان الأحكام ومعاصرتهم للتنزيل وقربهم بعهد بالرسول له مزية كبرى حيث كلما كان العهد أقرب كان الصواب أغلب ، إضافة إلى ثناء الله عليهم في مواطن كثيرة من كتابه العزيز وهذا يكفي لهم عزا وشرفا.

المبحث الأول :مفهوم قول الصحابي:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : الصحابي لغة واصطلاح

المطلب الثاني :بيان نوع خلاف العلماء في تعريف الصحابي .

المطلب الأول: "تعريف الصحابي" لغة واصطلاحا.

تعريف الصحابي لغة .

الصحابي :"الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل علي مقارنة شيء ومقاربته "[1]

وفي لسان العرب :صحبه يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح،وصاحبه:عاشره..... والصاحب : المعاشر[2]

تعريف الصحابي اصطلاحا.

اختلف العلماء في تعريف الصحابي اختلافا كثيرا وتقتصر الباحثة على ذكر تعريف الأصوليين وتعريف المحدثين

تعريف المحدثين : الصحابي هو من لقي النبي صلى الله علبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة.[3]

[1] ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج3 /ص 335

[2] ابن منظور لسان العرب ،ج1 /ص519

[3] ابن حجر العسقلان ، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر،/ص111

شرح التّعريف[1]

(من لقي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم) : جنس في التّعريف يشمل كل من لقيه في حياته، وأمّا من رآه بعد موته قبل دفنه صلّى اللّه عليه وسلم فلا يكون صحابيّا كأبي ذؤيب الهذليّ الشّاعر ([2]) فإنه رآه قبل دفنه.

(مسلما) : خرج به من لقيه كافرا وأسلم بعد وفاته كرسول قيصر فلا صحبة له.

(ومات على إسلامه) : خرج به من كفر بعد إسلامه ومات كافرا.

أما من ارتدّ بعده ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقيّ: فيهم نظر، لأن الشّافعيّ وأبا حنيفة نصّا على أن الردّة محبطة للصّحبة السابقة كقرّة بن ميسرة والأشعث بن قيس([3]).

وجزم الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ببقاء اسم الصّحبة له كمن رجع إلى الإسلام في حياته كعبد اللّه بن أبي سرح([4]).

---

[1] ابن حجر العسقلان ، الإصابة في تمييز الصحابة ، جزء1 /

[2] أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور اسمه خويلد بن خالد بن محرث بمهملة وراء ثقيلة مكسورة ومثلثة بن ربيد براء مهملة وموحدة مصغرا بن مخزوم بن صاهلة ويقال اسمه خالد بن خويلد وباقي النسب سواء يجتمع مع بن مسعود في مخزوم وبقية نسبه في ترجمة بن مسعود وذكر محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء عن يونس بن عبيد عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال قلت لعمر بن معاذ من أشعر الناس فذكر قصة فيها وأبو ذؤيب خويلد بن خالد مات في مغزى له نحو المغرب فدلاه عبد الله بن الزبير في حفرته قال أبو عمر وسئل حسان بن ثابت من أشعر الناس قال رجلا أو قبيلة قالوا قبيلة قال هذيل قال بن سلام فأقول إن أشعر هذيل أبو ذؤيب وقال عمر بن شيبة كان مقدما على جميع شعراء هذيل بقصيدته يقول فيها ... والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إلى قليل تقنع وقال المرزباني كان فصيحا كثير الغريب متمكنا في الشعر وعاش في الجاهلية دهرا وأدرك الإسلام فأسلم وعامة ما قال من الشعر في إسلامه وكان أصاب الطاعون خمسة من أولاده فماتوا في عام واحد وكانوا رجالا ولهم بأس ونجدة فرثى في قصيدة طويلة . أنظر الإصابة في تمييز الصحابة ، ج7 /ص/ 131، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 4/ص/1648

[3] الاشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد: أمير كندة في الجاهلية والاسلام. كانت إقامته في حضرموت، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور الاسلام، في جمع من قومه، فأسلم، وشهد اليرموك فأصيبت عينه. ولما ولي أبو بكر الخلافة امتنع الاشعث وبعض بطون كندة من تأدية الزكاة، فتنحى والي حضرموت بمن بقي على الطاعة من كندة، وجاءته النجدة فحاصر حضرموت، فاستسلم الاشعث وفتحت حضرموت عنوة، وأرسل الاشعث موثوقا إلى أبي بكر في المدينة ليرى فيه رأيه، فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى البلاء الحسن. ثم كان مع سعد بن أبي وقاص في حروب العراق. ولما آل الامر إلى علي كان الاشعث معه يوم صفين، على راية كندة. وحضر معه وقعة النهروان.

وورد المدائن، ثم عاد لى الكوفة فتوفي فيها على أثر اتفاق الحسن ومعاوية .أنظر الأعلام للزركلي ج1 ص 332 .

[4] عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري أحد بني عامر بن لؤي، أسلم وكتب الوحي لرسول الله ﷺ ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة، فلما فتحها رسول الله ﷺ أهدر دمه فيما أهدر من الدماء، فجاء إلى عثمان فغيبه ثم أتى به إلى النبي ﷺ بعد أن اطمأن أهل مكة، واستأمن له رسولَ الله ﷺ فصمت عليه الصلاة والسلام طويلاً ثم قال: نعم. فلما انصرف عثمان قال النبي ﷺ: " ماصمت

وهل يشترط لقيه في حال النّبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل،([1] وكذا من رآه قبلها وأسلم بعد البعثة ولم يره؟.

تعريف الصحابي عندالأصولين.

هو من رأى النبي – ﷺ – واختص به اختصاص المصحوب، وطالت مدة صحبته إن لم يرو عنه .[2]

وكان بعض السلف لايعدون الصحابي إلا من أقام مع رسول الله – ﷺ – سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين،كسعيد بن مسيب.[3]

شرح التعريف[4]

ذكر غير واحد من علماء الأصوليين اشتراط طول الصحبة .قال الغزالي في المستصفي "فإن قيل :القرآن أثنى على الصحابة فمن الصحابة؟ من عاصر رسول الله ﷺ أو من لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته ؟وما حد طولها؟

قلنا : الا سم لا يطلق إلا على من صحبه ثم يكتفي للاسم من حيث الوضع الصحبة لو ساعة ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته .

ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح بقول الصحابي كثرت صحبتي ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بنقريب

إلا لتقتلوه " . فقال رجل: هلاّ أومأت إلينا يا رسول الله ؟ فقال: " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ثم أسلم ذلك اليوم وحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر.

وهو أحد الفضلاء الكرماء من قريش، عرف فضله وجهاده. وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر، ولاه عثمان ﷺ مصر سنة خمس وعشرين ففتح الله على يده إفريقية، وكان فتحاً عظيماً بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف مثقال، وكان معه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. وغزا بعد إفريقية السوادَ من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين، وغزوة السواري في بدر الروم، واعتزل الفتنة حين قتل عثمان، فأقام بعسقلان وقيل: بالرملة، ودعا الله عز وجل أن يقبضه ويعجل وفاته وختم عمره بالصلاة، فسلم من صلاة الصبح التسليمة الأولى، ثم هما بالتسليمة الثانية فتوفى سنة ست وثلاثين وهو الصحيح، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع وخمسين. أنظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج1 ص22

هو زيد بن عمرؤ بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي العدوي وكان الخطاب – والد عمر بن تاخطاب عمه واخاه لإمه وكانت وفاته قبل المبحث بثلاث سنين ونحوها . البداية والنهاية ج3 ص316 [1]

2 أيو الحسن الآمدي ،الإحكام في اصول الأحكام ،ج2 /92

ابن صلاح ، معرفة علوم الحديث ، ج1 ، ص /293 [3]

أبو حامد الغزالي ، المستصفى ،ج1 ،ص /309 [4]

فالسر [1] في اختلافهم في المراد بالصحابي أن المحدثين يعنون الصحابي الراوي لحديث النبي ﷺ، فكل من رأى النبي ﷺ وهو مؤمن به ومات على إسلامه وجب قبول روايته والحكم بصحة سماعه من رسول الله ﷺ، وقد وجدوا بالاستقراء والتتبع أن الذين ثبت لهم ذلك كلهم عدول، فقرروا أنه لا حاجة للبحث في عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة، سواء أكانوا ممن لازموا النبي ﷺ أو من الأعراب الذين رأواه مرة واحدة بعد إسلامهم.

وأما الأصوليون فإنهم يتكلمون عن الصحابي الذي له اجتهاد في الأحكام الشرعية وله فقه بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويمكن تقليده واتباع رأيه، وهذا لا يحصل إلا لمن لازم النبي ﷺ فترة طويلة وأخذ عنه وأفاد من علمه وخلقه وسيرته، وأما من رأى النبي ﷺ مرة فإنه لا يكتسب بهذه الرؤية فقها وعلما يجعله من أهل الاجتهاد في الشريعة، ولذلك لا يمكن أن يقال إن رأيه حجة، وهم إنما عرفوا الصحابي الذي وقع الخلاف في حجية قوله.

المطلب الثاني :بيان نوع خلاف العلماء في تعريف الصحابي .

المعتد به من الخلاف هو ما كان صادرا عن أدلة معتبرة : قوية كانت، أو ضعيفة . وقد قسم الأصوليون الخلاف من حيث نتائجه و ثماره الى قسمين :

الأول : الخلاف المعنوي [2]: وهو الحقيقي الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة ، وأحكام متباينه مثل : التلفظ بالطلاق الثلاث في جملة واحدة . يعدها جمهور الفقهاء طلاقا بائنا بينونة كبرى ،في حين يعدها شيخ الإسلام ابن تيمية طلقة واحدة . وهو خلاف مشهور.

الثاني :الخلاف اللفظي : هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح مع الاتفاق على المعنى والحكم ولا يترتب عليه آثار وأحكام شرعية .[3]

والفرق بين الخلاف والاختلاف: بعض العلماء يسمي الخلاف الحقيقي (خلافًا)، ويسمي الخلاف اللفظي (اختلافًا). ومن ذلك قول الكفوي : (الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحد، والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفًا). والغالب استعمال لفظي الخلاف والاختلاف على لسان الأصوليين والفقهاء بمعنى واحد.[4]

---

[1] عياض بن نامي السلمي ، أصول الفقه لا يسع الفقيه جهله / ص184

[2] أ .د أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم منهج البحث في الفقه الاسلام خصائصه ونقائصه ،ص180

[3] أ د عبد الكريم النملة ، الخلاف اللفظي عند الاصوليين ،ص /17

[4] -ابن نايف الشحود، الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء ،

فهمنا معنى الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي والآن نريد أن نعلم نوع الخلاف في تعريف الصجابي .

لقد اختلف الأصوليين في الخلاف في تعريف الصحابي هل هو لفظي أو معنوي وذلك على قولين:

القول الأول : إن الخلاف لفظي لا ثمرة له ،

وذهب الى ذلك الآمديإذ قال في "الإحكام "والخلاف في هذه المسألة، وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي، فالأشبه إنما هو الأول" [1].

القول الثاني :أن الخلاف معنوي له ثمرة ذهب إلى ذلك الكمال بن الهمام" [2]في التحرير" وأمير بادشا[3] في" تيسير التحرير[4] و الراجح : أن الخلاف في إسم الصحابي معنوي وله ثمرة .

[1]- الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ،ج2ص 104

[2]- هو مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ، ثم الإسكندري العلامة كمال الدين بن الهمام الحنفي ولد بقرب السنه تسعين وسبعمائة وتفقه بالسراج قارء الهداية ولزمه في الأصول وغيرها ، وانتفع به وبالقاضي محب الدين بن الشحنة لما قدم القاهرة سنة ثلاثة عشر ومات في الجمعة سابع رمضان سنة إحدى وستين وثمان مائة .أنظلر: بغية الوعاة ج،1 ،ص166

[3] مُحَمَّد أمين البحاري يالمعروف بأمير بادشا : فقيه حنفي محقق معروف من أهل بخارى . النت ولم أجد له أكثر من هذا

[4] أ ،د ، عبد الكريم النملة ، مخالفة الصحابة للحديث النبوي الشريف ،ص 74/

المبحث الثاني: مكانة الصحابة في الإسلام .

وفيه ثلاثةمطالب .

المطلب الأول : مكانة الصحابة في القرآن

المطلب تاثاني : مكانة الصحابة في السنة

المطلب الثالث: مكانة قول الصحابي في تفسير القرآن وفي شرح السنة .

.

المطلب الأول :مكانة الصحابة في القرآن

للصّحابة- رضي الله عنهم أجمعين- خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، وذلك أمر مسلّم به عند كافّة العلماء، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الشرع من الكتاب والسّنة، وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة.[1]

فأمّا الكتاب:

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ﴿٢٩﴾ ﴾[2]

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٩﴾[3]

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ * لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ﴿١٨﴾ [4]

---

[1] ابن حجر العسقلان ، الاصابة في تمييز الصحابة ، ج1 ، ص /17

[2] سورة الفتح آية 29

[3] سورة الحشر آية /8 و9

[4] سورة الفتح ، آية18

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾ [1]

.قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ ﴾ [2]

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا﴿١٤٣﴾ [3]

والوسط: الخيار والعدول، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونيّاتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرّسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوّه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلّي عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، والشّاهد المقبول عند الله هو الّذي

يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه به، كما قال تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [4].

﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ [5] ﴿١١٠﴾

ويدخل في الخطاب الصَّحابيّ من باب أولى، فلقد شهد بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر.

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا

---

[1] سورة التوبة ، آية /119

[2] سورة التوبة ، آية /100

[3] سورة البقرة ، آية /143

[4] ابن حجر العسقلان ،الإصابة في تمييز الصحابة ، ج1، ص 17

[5] سورة آل عمران ،آية110

لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ ﴾[1]

فأخبر تعالى أنه اجتباهم، والاجتباء كالاصطفاء، وهو افتعال من «اجتبى الشّيء يجتبيه» ، إذا ضمّه إليه وحازه إلى نفسه، فهم المجتبون الّذين اجتباهم اللّه إليه وجعلهم أهله وخاصّته وصفوته من خلقه بعد النّبيين والمرسلين، ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حقّ جهاده ويبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبّة والعبوديّة، ويختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه، كما اختارهم على من سواهم، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الّذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحبّاءه، وآثرهم بذلك على من سواهم، ثم أخبرهم تعالى أنّه يسّر عليهم دينه غاية التّيسير، ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتّة لكمال محبَّته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم، ثم أمرهم بلزوم ملّة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم، وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحبّ والخوف والرّجاء والتوكّل والإنابة والتفويض والاستسلام، فيكون تعلّق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره، ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك[2]

قَالَ ٱتَعَالَىٰ:قَالَ ٱتَعَالَىٰ:﴿ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ءَآللَّهُ خَيۡرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٥٩﴾[3]

قال ابن عبّاس: أصحاب مُحَمَّد صلّى اللّه عليه وسلم اصطفاهم اللّه لنبيه عليه السّلام. [4]

المطلب الثاني :– مكانة الصحابة في السنة

وفي نصوص السنة النبوية المشرفة المشاهد بذلك كثيرة منها .

قوله ﷺ: «لا تسبّوا أصحابي، فو الّذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه»[5]

---

[1] سورة الحج ،آية / 78

[2] ابن الحجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة ، ج1 ،ص17

[3] سورة النمل ، آية /59

[4] ابن الحجر الإصابة في تمييز الصحابة ج 1 ص 17

[5] اخرجه البخاري(3673)ومسلم(2540)

وهذا خطاب منه لخالد بن الوليدولأقرانه من مسلمة الحديبيّة والفتح، فإذا كان مدّ أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبا من مثل خالد وأضرابه من أصحابه، فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصّواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال.[1]

وعن عبد الله بن مغفّل المزنيّ ([2])قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي لا تتّخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.[3]

وعن أبي موسى قال: صلّينا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نصلّي معه العشاء، فانتظرناه فخرج علينا، فقال: «ما زلتم ها هنا» ، قال: قلنا: نعم يا رسول الله، قلنا: نصلّي معك العشاء، قال: «أحسنتم وأصبتم» ، ثم رفع رأسه إلى السّماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السّماء، قال: «النّجوم أمنة لأهل السّماء، فإذا ذهبت النّجوم أتى أهل السّماء ما يوعدون وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمّتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمّتي ما يوعدون» [4]

ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النّجوم إلى السماء، ومن المعلوم أنّ هذا التّشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيّهم صلّى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنّجوم، وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم، وحرزا من الشّرّ وأسبابه.[5]

---

[1] ابن الحجر الإصابة في تمييز الصحابة ج1 ص 20

[2] عبد الله بن المغفل المزني وكان أحد البكائين، وأحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس، وهو أول من دخل تستر من المسلمين حين فتحها.

لكن الصحيح ما حكاه البخاري عن مسدد أنه توفي سنة سبع وخمسين.

وقال ابن عبد البر: توفي سنة ستين، وقال غيره: سنة إحدى وستين فالله أعلم.

ويروى عنه أنه رأى في منامه كأن القيامة قد قامت وكان هناك مكان من وصل إليه نجا، فجعل يحاول الوصول إليه فقيل له: أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا ؟ فاستيقظ فعمد إلى عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في المساكين والمحاويج والاقارب ﷺ.انظر البداية والنهاية ،ج8 ص 66

[3] أخرجه الترمذي في السنن (3862) وأحمد في مسنده (20548) بإسناد ضعيف، ضعفه الألباني والأرناووطيُ

[4] صحيح مسلم (2531)

[5] ابن حجر العسقلان ، الإصابة في تمييز الصحابة ،ج1ص 20

فيهم، ثمّ الَّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم» [1]

المطلب الثالث: مكانة قول الصحابة في تفسير في القرآن وفي شرح السنة.

أطلق الحاكم فى المستدرك: أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبى ﷺ، وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى المستدرك: "ليعلم طالب الحديث، أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل – عند الشيخين – حديث مسند [2]" ولكن قيَّد ابن الصلاحوالنووى، وغيرهما، هذا الإطلاق، بما يرجع إلى أسباب النزول، وما لا مجال للرأى فيه، قال ابن الصلاح فى مقدمته: "ما قيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند، فإنما ذلك فى تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى ﷺ ولا مدخل للرأى فيه، كقول جابر رضى الله عنه: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دُبُرها فى قُبُلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}... الآية، فأما سائر تفاسير الصحابة التى لا تشتمل على إضافة شئ إلى الرسول ﷺ فمعدودة فى الموقوفات". [3]

ولكنّا نجد الحاكم نفسه قد صرَّح فى "معرفة علوم الحديث" بما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره حيث قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبى هريرة فى قوله: {لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ}.. قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحماً على عظم، قال: فهذا وأشباهه يُعدَ فى تفسير الصحابة من الموقوفات، فأما ما نقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقوله فى غير هذا النوع.." ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: "وفهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيللا فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا فإنه حديث مسند". [4]

فالحاكم قيَّد فى " معرفة علوم الحديث" ما أطلق فى "المستدرك"، فاعتمد الناس ما قيَّد، وتركوا ما أطلق [5]، وعلَّل السيوطى فى "التدريب" إطلاق الحاكم بأنه كان حريصاً على جمع الصحيح سفى "المستدرك" حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع، ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم، [6]

---

[1] صحيح البخاري رقم (2652) صحيح مسلم رقم (2533)

[2] لأبي عبد الله الحاكم ، المستدرك ،ج 2 /ص 258 إلي 263 .

[3] لإبن الصلاح ، معرفة انواع علوم الحديث ،ص 50/

[4] لأبي عبد الله الحاكم ، معرفة علوم الحديث ،ص 60/

[5] د مُحَمَّد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ج 2/ ،ص 25/

[6] السيوطي ، التدريب ص121

حيث عَدَّ الحديث المذكور عن أبى هريرة من الموقوف، وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة، وهذا لا مدخل للرأى فيه، فهو من قبيل المرفوع.

وقد عرض الذهبي في تفسير المفسزون أقوال العلماء وعز كل قول إلي قائله بعدها توصل إلى هذه النتائج.

أولا: تفسير الصحابى له حكم المرفوع، إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس للرأى فيه مجال، أما ما يكون للرأى فيه مجال، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله ﷺ.

ثانياً: ما حُكِمَ عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاً، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.

ثالثاً: ما حُكِمَ عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:

فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لَمَّا لم يرفعه، عُلِم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يُخطئ ويُصيب، والصحابة فى اجتهادهم كسائر المجتهدين.

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه، لظن سماعهم له من رسول الله ﷺ، ولأنهم إن فسَّروا برأيهم فرأيهم أصوب، لأنهم أدرى الناس بكتاب الله، إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحابة والتخلق بأخلاق النبوة، ولِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهم.

قال الزركشفى "البرهان": "اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد عن النبى ﷺ، أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يُبحث فيه عن صحة السند، والثانى يُنظر فى تفسرب الصحابى، فإن فسَّره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك فى اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه"[1].

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: "... وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السُّنَّة، رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لِمَا شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختُصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التامَ، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم".[2]

وهذا الرأى الأخير هو الذى تميل إلي النفس، ويطمئن إليه القلب لِمَا ذُكر.[3]

---

[1] الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،ج2 ، ص172

[2] ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،ج 1، ص /8

[3] د محمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ،ج 2 ص 25

المبحث الثالث : المراد بقول الصحابي والقرق بينه وبين الإجماع السكوتي

وفيه مطلبان .

المطلب الأول : المراد بقول الصحابي .

المطلب الثاني : الفرق بين قول الصجابي ولإجماع السكوتي

المطلب الأول :المراد بقول الصحابي ..[1]

والمراد بقول الصحابي : مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي ﷺ

أقسامه :

ينقسم قول الصحابي إلى أربعة أقسام :

1 . قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، كالعبادات والتقديرات ونحوها.

وهذا القسم حجة عند الأئمة الأربعة لأنه لابد أن يكون سمعه الصحابي من النبي ﷺ؛ إذ لا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بتوقيف، ولكن الأئمة يختلفون في مدى الاحتجاج به قلة وكثرة لعدم الاتفاق على ضابط معين يحدد ما لا مجال للرأي فيه

2 . قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهذا هو المسمى بالإجماع السكوتي.

3 . قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة، فإنه ليس بحجة، ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول آخر، بل يتخير من أقوالهم ماهو أقرب للدليل.

4 . قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو محل النزاع.

[1] أ .د . عياض بن نامي السلمي ،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، ص132 إلي133

المطلب الثاني : الفرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي والقرق بيتهما من خلال ما يأتي .

تعريف قول الصحابي .والمراد بقول الصحابي : مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم[١]

تعريف الإجماع السكوتي:

ذهب بعض الأصوليين إلي أن الإجماع السكوتي يقتصر علي عصر الصحابة فقط كأبي بعلي ([٢].)

وذهب بعضهمأنه لا يخصص هذا المصطلح بالصحابة الكرام، بل يدخل فيه من جاء بعدهم من العلماء المجتهدين

وقد عرف القاضي أبو يعلى فقال:" الإجماع السكوتي : إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعاً[٣].

وقد عرف الزاهدي[٤] فقال:" الإجماع السكوتي : وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل بوفقها ، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار . [٥]

---

[١] أ . د . عياض بن نامي السلمي ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، ص 132

[٢] أحمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسين بن الفراء القاضى جمال الدين بن القاضى أبى يعلى ابن القاضى أبى خازم بن القاضى أبى يعلى الكبير سمع الكثير من والده ومن أبى بكر ابن لزاغونى وأبى الوقت وغيرهم

وعنى بالحديث وكتب بخطه الكثير وكان دينا خيرا حدث وسمع ابن الدبيثى وابن الشاعر

توفى ليلة الجمعة ثانى عشرى شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة ودفن عند ابائه بباب حربانظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب إمام أحمد ،ج،1،ض 172

[٣] القاضي أبو يعلى ، العدة في أصول الفقه ،ج 4 ص /1170

[٤] ومختار بن محمود بن مُحَمَّد الزاهدي الغرميني نجم الدين أبو الرجاء شرح مختصر القدوري وله كتاب الغنية وله رسالة سماها الناصرية صنفها لبركة خان توفى سنة ثمان وخمسين وستمائة قلت الغزميني بالمعجمتين نسبة إلى قصبة من قصبات خوارزم تفقه المذكور على سديد الخياطي وبرهان الأئمة وغيرهما وقرأ الكلام على أبي يوسف السكاكيانظر تاج التراجم ،ج 1 ،ص، 25

[٥] الزاهدي ، تلخيص الأصول ،ص/29

أوجه التشابه بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي .

أنهما اسمان لدليل واحد عند بعض الأصوليين (ما يقع عليه الإسم)

ذهب طائفة من الأصوليين إلي أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يوجد له مخالف فهو إجماع سكوتي ولا يتصور إجماع سكوتي إلا من الصحابة فقط ،وبناء على رأيهم هذا فإن كلا الدليلين اسمان لمسمى واحد ،فال العلائي:"والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابةهم دون من بعدهم

قال ذلك من أصحابنا ابو الحسين القطان ([1])في كتابه أصول الفقه وابو نصر بن الصباغ ([2])في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني([3]) في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى وغيرهم واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدينالحنبلي([4] في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية [5]

---

[1] أبو الحسين القطان مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن الفضل الأزرق البغدادي الثقة ولد سنة خمس وثلاثين وثلثمائة وتوفي في رمضان روى عن إسماعيل الصفار ومُحَمَّد بن يحيى .انظر : شذرات الذهب ، ج3 ص 203

[2] نصر بن الصباغ عبد السيد بن مُحَمَّد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي أحد الأئمة ومؤلف الشامل كان نظير الشيخ أبي اسحق ومنهم من يقدمه على أبي اسحق في نقل المذهب وكان ثبتا حجة دينا خيرا ولي النظامية بعد أبي اسحق ثم كف بصره وروى عن مُحَمَّد بن الحسين القطان وأبي علي بن شاذان وكان مولده في سنة أربعمائة توفي في جمادى الأولى ببغداد ودفن في داره قاله في العبر وقال ابن شهبة كان ورعا نزها ثبتا صالحا زاهدا فقيها أصوليا محققا قال ابن عقيل كملت له شرائط الاجتهاد المطلق وقال ابن خلكان كان ثبتا صالحا له كتاب الشامل وهو من أصح كتب أصحابنا وأتقنها أدلة قال ابن كثير وكان من أكابر أصحاب الوجوه ومن تصانيفه كتاب الكامل في الخلاف بيننا وبين الحنفية و كتاب الطريق السالم والعمدة في أصول الفقه انظر : شذرات الذهبي في أخبار من ذهب مفهرس ،ج 3 ،ص ، 355

[3] عبد الرحيم بن عبد الكريم بن مُحَمَّد بن منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار، الإمام فخر الدين أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد بن السمعاني المروزي الشافعي. ولد سنة سبع وثلاثين وخمس مائة، وتوفي سنة سبع عشرة وست مائة. اعتنى به أبوه أتم عناية، ورحل به وسمعه الكثير وأدرك الإسناد العالي ووقع له عالياً صحيح البخاري، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، ومسند أبي عوانة، وتاريخ يعقوب الفسوي، وسمع الكتب الكبار مثل الحلية، ومسند الهيثم بن كليب، وأشياء كثيرة. وخرج له أبوه معجماً في ثلاثة عشر جزءاً، وحدث ببغداذ وعاد إلى مرو، ورحل الناس إليه، وحدث عنه الأئمة وانقطع بموته شيء كثير من المرويات. وسيأتي ذكر جده مُحَمَّد في المحمدين، وسيأتي ذكر جد أبيه المنصور بن مُحَمَّد في مكانه من حرف الميم إن شاء الله تعالى.انظر: الوافي بالوفيات ج ،6 ،ص 125

[4] القاضي موفق الدين الحنبلي عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الملك، الإمام العالم قاضي القضاة موفق الدين أبو مُحَمَّد المقدسي ثم المصري الحنبلي، عالمٌ ذكي خيرٌ فيه مروءة وديانة وله أوصافٌ حسنةٌ وسيرةٌ حميدة ويدٌ طولى في المذهب. إرتحل إلى دمشق سنة سبع عشرة فسمع من أبي بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم وعدةٍ، وسمع بمصر وقرأ وعني بالرواية وسمع من الشيخ شمس الدين الذهبي. ولد سنة نيف وتسعين وستمائة وولاه السلطان الملك الناصر مُحَمَّد بن قلاوون القضاء بالديار المصرية سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة لما عزل القضاة بمصر، فكان القاضي موفق الدين عوضاً عن قاضي القضاة تقي الدين الحنبليانظر الوافي بالوفيات ،ج ، ض 500

[5] العلائي ،إجمال الإصابة ،ص 21

ورجح العلائي هذه الطريقة واستدل لها وختم كلامه بقوله :" وكل هذه مما يقوي اختصاص المسألة بعصر الصحابة ﷺ لما جعلهم الله عليه من الصدع بالحق والقوة في الدين وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وأنهم خير قرون هذه الأمة لا سيما فيما يتكرر وقوعه أو تعم البلوى به ومع طول الزمن وانقراض العصر ثم لو سلم أن ذلك لا يكون إجماعا قطعيا فلا ريب أنه إجماع ظني فيكون حجة [1] وبذلك يظهر أن هولاء العلماء يسمون قول الصحابي الذي انتشر ولم يوجد له مخالف بالإجماع السكوتي وقد سبق أن هذه الصور إحدى صور قول الصحابي [2]

وأما الذين يرون أن الإجماع السكوتي ليس منحصرا في عصر الصحابة ، وأنه يجوز انعقاد الإجماع السكوتي في كل عصر ،فلا يرون هذا وجه تشلبه بينهما بل بالعكس يرون أنه من الفروق بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي ، فالأول لا ينحصر في عصر الصحابة بخلاف الثاني فهو خاص بهم . [3]

من حيث منشأ الدليل

فإجماع الصحابة السكوتي وقول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف، إشتركا في منشأ الدليل، ومصدره، فكلاالدليلين عند من يراهما حجة صدرا عن الصحابة، وهذا ظاهر.

نوع المستدل عليه

فالإجماع السكوتي، وقول الصحابي دليلان يستدل بهما على الأحكام الشرعية الإجتهادية،فيصح أن يكونا دليلين على حكم تكليفي، قال ابن النجار([4])في الإجماع السكوتي :""وقول مجتهد" واحد "في" مسألة "اجتهادية تكليفية" ليخرج ما لا تكليف فيه. كقول القائل مثلا: عمار أفضل من حذيفة "إن انتشر"قوله "ومضت مدة ينظر فيها" ذلك القول "وتجرد" قوله "عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر" وكان ذلك "قبل استقرار المذاهب" ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدا لغيره "إجماع ظني" عند الإمام أحمد ﷺ وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية. وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه.

---

[1] العلائي ، إجمال الإصابة ، ص 29 إلى 30[1]

[2] ابن حامد العصيمي ، أوجه التشابه والإختلاف بين اللإجماع السكوتي وفول الصحابي .ص802

[3] التحبير شرح التحرير ،ج 7، ،ص3799

[4] هو الحافظ الكبير محب الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي صاحب تاريخ بغداد .

ولد سنة ثمان وسبعين وخمس مائة وسمع من ذاكر بن كامل وابن بوش وابن كليبورحل إلى إصبهان وخراسان والشام ومصر وكتب ما لا يوصف . وكان ثقة متقنًا واسع الحفظ تام المعرفة بالفن وكان ثقة متقنًا واسع الحفظ تام المعرفة بالفن توفي في خامس شعبانانظر :العبر في خبر من غبر ،ج3 /ص248

وذلك: لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة. ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة: "كانوا يقولون أو يرون" ونحوه، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به، وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من سكوته ﷺ. على فعل أحد بلا داع؟[1]

نوع المستدل به

فالإجماع السكوتي يصح أن يكون على قول أو فعل أو تقرير ، وكذلك مذهب الصحابي يصح أن يبنى على قوله أو فعله أو تقريره .[2]

أوجه الاختلاف بين إجماع السكوتي وقول الصحابي

الانتشار وعدمه :

فقد اشترط جمع من الأصوليين في قول الصحابي الذي وقع الخلاف في حجيته :أن يكون غير منتشر، وصورته أن يقول أحد الصحابة قولا فينتشر،فيسمون هذا النوع إجماعا سكوتيا لا قول صحابي، وقد عقد الشيرازي([3]) في كتابه التبصرة للتفريق بين ما كان من قبيل الإجماع، وما كان من قبيل قول الصحابي الذي وقع فيه الخلاف [4]،فقال :"مسألة إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا به "وقال في المسألة الثانية :" إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد ،

وقال في القديم هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك وأحمد. [5]

---

[1] ابن النجار ، شرح الكوكب المنير 2 /ص / 253 إلى 255

[2] أارجع النفلصيل أوجه التشابه والاخ(تلاف بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي لابن حامد العصبي ،ص800 إلى 808

[3] إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق: العلامة المناظر. ولد في فيروزاباد (بفارس) وانتقل إلى شيراز فقرأ على علمائها. وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد (سنة415 هـ فأتم ما بدأ به من الدرس والبحث. وظهرنبوغه في علوم الشريعة الاسلامية، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها.

عاش فقيراً صابراً. وكان حسن المجالسة، طلق الوجه، فصيحاً مناظراً، ينظم الشعر. وله تصانيف كثيرة، منها (التنبيه – ط) و (المهذب – ط) في الفقه، و (التبصرة – خ) في أصول الشافعية، و (طبقات الفقهاء – ط) و (اللمع – ط) في أصول الفقه، وشرحه، و (الملخص) و (المعونة) في الجدل. مات ببغداد وصلى عليه المقتدي العباسي (2). انظر الأعلام الزركشي ج1 ص/51

[4] ابن حامد الغصيبي ، أوجه التشابه والاختلاف بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي ،ص806

[5] أبو إسحاق الشيرازي ، التبصرة ،391 إلى 395

وهكدا فعل العلائي حيث قال :" أن يقول الصحابي قولا أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهار ولا يؤثر عن غيرهمن الصحابة مخالفة في ذلك وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم وللعلماء فيها أقوال متعددة [1]

ومن يحتاج أكثر من هذه التفاصيل بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي فليرجع إلى كتاب أوجه التشابه والاختلاف بين إجماع السكوتي وقول الصحابي

[1] العلائي، إجمال الإصابة ،ص35

المبحث الرابع : اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي وفيه ثلاثة مطالب

المطلب لأول :تحرير محل النزاع.

المطلبالثاني : مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي .

المطلب الثالث: أدلة الأقوال والمناقشة والترجيح .

المطلب لأول :تحرير محل النزاع في المسألة :[1]

اتفق الأصوليون علي أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله،كما اتفقوا على أن قول الصحابي فيما ليس مجالا للإجتهادحجة ، وكذلك قول الصحابي الذي حصل الاتفاق عليه حجة بالاتفاق لأنه إجماع، وكذلك قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف يعد حجة عند القائلين بحجية الإجماع السكوتي. واحتلفوا في قول الصحابي فيما عدا ذلك من المسائل الإجتهادية التي لم يرد فيها نص شرعي :هل يكون حجة في حقنا ؟خلاف شديد بين الأصوليين.

المطلب الثاني : مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي.

القول الأول :أنه حجة مطلقا، وهو مذهب الحنفية، وبه قال مالك والشافعي في مذهبه القديم والجديد أيضا ، واظهر الروايتين عن أحمد وهو مذهب الجمهور وجمهور أهل الحديث .[2]

القول الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا، وهو قول الأشاعرة،والمعتزلة والشافعي في الجديد ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه .[3]

القول الثالث :بالتفصيل في ذلك فبعضهم يرى.

الحجة في قول الخلفاء الأربعة.[4]

الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما.[5]

أنه حجة إذا خالف القياس وإلا فلا .[6]

---

[1] مُحَمَّد بن سليما الفرا ، حجية قول الصحابي ص 2

[2] العلائي ، إجمال الإصابة ص36 _37و مجموع الفتاوى لابن تيمية ج20 /ص /14

[3] الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ،ج4 ، 155وإجمال الإصابة ص36

[4] شهاب الدين العراقي ، شرح تنقيح الفصول ،ج2/ص /190 وإجمال الإصابة ،ص/47

[5] عبد الحق البغداد ي ، تيسير الوصول /ص/292

[6] العلائي ، إجمال الإصابة / ص73 والوجيز الميسر في أصول الفقه ، / ص/126"

المطلب الثالث: أدلة الأقوال والمناقشة والترجيح .

أدلة القول الأول أن قول الصحابي حجة مطلقا وهو مذهب الجمهور .

الكتاب

قوله تعالى :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾ ﴾

وهو خطاب مشافهة يختص بالصحابة فيما يأمرون به وينهون عنه فيكون كل ما أمروا به معروفا وما نهوا عنه منكرا فيكون الأخذ بقولهم أو مذهبهم واجبا لأن الأمر بالمعروف واجب القبول والنهي عن المنكر واجب الامتثال

واعترض عليه بأن الخطاب وإن كان مشافهة فهو متوجه إلى جميع الأمة إلى آخر الزمان فلا يختص بالصحابة وإن سلم اختصاصهم فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة لا على أن قول الواحد أو مذهبة حجة

ويمكن الجواب عن هذا الثاني بأن وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من الجميع أو من واحد منهم فتندرج هذه الصورة في الآية لا سيما والاتفاق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع الكل على فعله بل كل واحد مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفرده ويجب عليه القيام به وإن لم يساعده غيره وأما الاعتراض الأول فهو قوي [٢]

قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿١٨﴾ ﴾[٣]:

وفوله تعالى:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿١٠٠﴾ ﴾[٤]

---

[١] سورة آل عمران آيو 110

[٢] انظر هذا النص والذي قبله إجمال الإصابة ص37 – 60

[٣] سورة الفتح آية 18

[٤] سورة التوبة آية 100

وجه الدلالة : من كان مرضيا عنه كيف لايقتدى بفعله ويتبع في قوله . [1]

واعترض عليه بأن ثبوت العدالة والثناء عليهم ووصفهم بما اختصهم الله به من الكرامة لا يلزم أن تكون أقوالهم حجة بل يحتاج ذلك إلى دليل يخصه [2]

وأما السنة النبوية

حديث:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم[3] وَ قال العلائي وهذا مما أطبق عليه الفقهاء وأئمة الأصول على ذكره إما للإحتجاج به وإما من جهة من يقول بذلك ثم يعترض على وجه دلالته وكأن الحديث صح ولا بد وليس كذلك فإنه لم يخرج في الكتب الستة ولا في المسانيد الكبار "[4]

ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل الاقتداء لازما للاهتداء بأي واحد منهم كان وذلك يدل على أنه حجة وإلا لفرق بين المصيب وغير المصيب فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء .[5]

وهذا الحديث ضعيف جدا، قال الحافظ ابن الحجر في التخليص الحبير [6]

ما رواه البحاري عن أبي سعيد الخدري ﷺ أن رسول الله صلى الله عليهوسلما قال: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"([7])

إلي غير ذلك مما لا يكاد ينحصر من أحاديث الفضائل سواء كانت لجميعهم أو لآحادهم ﷺ

والجواب عن الأستدلال بهذه الأحاديث :أنه لا تلازم بينفضل مقام الصحبة، وعظم شأنه وبين جعل أقوالهم حجة في دين الله،كشأن شرع من قبلنا،وشريعة الأنبياء السابقين عليهم السلام .[8]

وأجابوا على الاعتراضات

أن الصحابة ﷺ خضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول الله صلى الله عليه و سلم واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب

---

[1] العلائي ، إجمال الإصابة /ص57

[2] العلائي ، إجمال الأصابة ص57

[3]- رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 895) وابن حزم في "الإحكام" (244/6)، وأخرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " (ص48) والبيهقي في " المدخل " (152).

[4] العلائي إجمال الإصابة /ص/58

[5] العلائي إجمال الإصابة صفحة 60

[6] ابن الحجر ، التلخيص التحبير ،ج4 /ص463

[7]- صحيح البخاري رقم /3673

[8] إجمال الإصابة ص

وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه والبعد عن الخطأ هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركا إلا ذلك [1]

أن التابعين اجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل الإجتهاد أيضا، قال العلائي هذه العمدة. [2]

أنهم هم الأئمة الصادقون وكل صادق بعدهم فيهم يؤثم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم [3].

قال ابن تيمية : "وأما أقوال الصحابة ؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء" [4]

أدلة القول الثاني :أن قول الصحابي لبس بحجة مطلقا .

الكتاب

قوله تعالى :

﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ۝٢﴾ [5]

قالوا وذلك ينافي جواز التقليد [6]

وجوابه منع دلالة الآية على الاجتهاد والمنع من التقليد كما هو مبسوط في كتب الأصول ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي يكون على وجه التقليد له بل ذلك على أنه مدرك من مدارك الشرع يجب على المجتهد الأخذ به كما في النص والقياس وغيرهما من المدارك وكما أن الأمر بالاعتبار إذا كان دالا على الأخذ بالقياس لا يكون منافيا للأخذ بالنص لكون الأمر بالاعتبار إنما هو بعد فقدان النص فكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنه أيضا مقدم على القياس عند القائلين به فلا يكون الأمر بالاعتبار منافيا لحجيته

قالوا : أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه

---

[1] إعلام الموقعين /64ص/134، وإجمال الإصابة/ ص/64

[2] العلائي إإجمال الإصابة /ص/66

[3] ابن قيم الجوزي ،إعلام الموقعين ،

[4] ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،ج20 /ص/14

[5] سورة الحشر آية 2

[6] العلائي ،إجمال الإصابة /ص/69 _70

وجوابه أنه غير دال على صورة النزاع فإن صورته أن قولهم أو مذهبهم هل هو حجة على من بعدهم من التابعين المجتهدين ومن بعدهم أم لا فأما كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة على مثله منهم فليس محل النزاع .

قالوا: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، والإقرار عليه، فوجب أن لا يكون قوله حجة. أصله: قول كل واحد من أهل العلم.

والجواب: أن تجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس.[1]

قالوا :إن الصحابي من أهل الإجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا

وجوابه أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي مثله وبقول التابعي على تابعي مثله عدم وجوب العمل بقول الصحابي على التابعي ومن بعده لأن في تلك الصورة التساوي موجود وفي هذا الذي هو محل النزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة والتأييد للإصابة والعلم بالناسخ والمنسوخ والمخصص المقالي والحالي ومعرفة مقاصد الكلام وسياقه وسباقه وسبب النزول إلى غير ذلك كما تقدم فلا يصح قياس إحدى الصورتين على الأخرى مع ظهور الفرق .[2]

القول الثالث : بالتفصيل في ذلك فبعضهم يرى.

الحجة في قول الخلفاء الأربعة.

الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما

قوله ﷺ : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غضوا عليها بالنواجد.....)([3])

وقوله ﷺ : (اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر)([4])

ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ وذلك مجاز

---

[1] أبو يعلى ، العدة ،ج4/ص1190

[2] العلاء، إجمال الإصابة /ص70

[3] - أخرجه أبو داود (4607)

[4] - سنن الترمذي الرقم 3662

كناية عن ملازمة الأخذ بها وعدم العدول عنها مع أنه صلى الله عليه و سلم قرن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم.[1]

وقد اجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين: بأن معنى حجية قول الحلفاء الراشدين ، أو قول أبي بكر وعمر هو تحريم الإجتهاد على سائر الصحابة إذااتفق الخلفاء،أوقال أبوبكر وعمر . والأمر لم يكن كذلك ، بل كانوا يخالفون ويصرحون بجواز الإجتهاد فيما ظهر لهم .[2]

أنه حجة إذا خالف القياس وإلا فلا

واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس بأنه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف إذ لا مجال للعقل في ذلك

وإن كان له فيه مجال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إنما يكون لخبر عنده فيه وإلا يلزم أن يكون قائلا في الدين بالتشهي من غير مستند وذلك يقدح في دينه وعلمه ولا ينبغي المصير إليه فيتعين اتباع قوله وهو قوي

إلا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة نعم إذا تعارض قول صحابيين وقلنا بالترجيح كما سيأتي فيظهر أن القول المخالف للقياس يكون أرجح من الموافق له لهذا المعنى .[3]

والراجح والله أعلم المذهب الأولوهو حجية قول الصحابي لقوة أدلته

[1] العلائي إجمال الإصابة ص49

[2] إجمال الإصابة ص 57

[3] العلائي ، إجمال الإصابة /ص/ 73

المبحث الخامس : أثر الأحذ بقول الصحابي في الفروع الفقهية .

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول : في العبادات .

المطلب الثاني : في المعاملات .

المطلب الثالث : في الجنايات .

المطلب الأول : في العبادات .

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : الزكاة في مال الصبي والمجنون :

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول :أنها تجب في مالهما مطلقا ،وإلي ذلك ذهب مالك والشافعي وأحمد .[1]

المذهب الثاني : أنها لا تجب عليهما مطلقا .[2]

المذهب الثالث : أنه يجب عليهما إخراج العشر أو نصفه فيما تخرجه الأرض ،وليس عليهما زكاة فيما عدا ذلك . إليه ذهب أبي حنيفة وأصحابه .

أدلة المذاهب

أدلة المذهب الأول : أنها تجب في مالهما مطلقا

استدل القائلون بالوجوب بعموم النصوص الني دلت على وجوب الزكاة

قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾[3]

واستدل القائلون بالوجوب أيضا بآثار الصحابة التي دلتعلى وجوب الزكاة فمنها.

---

[1] صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤن _الكويت ، الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج23 /ص/232/ وبداية المجتهد ،ج،1 /ص/245

[2] يداية المجتهد ،ج،1 /ص 245/ والموسوعة الفقهية الكويتية ،ج23/ص/232 نفس المصدر السابق

[3] البقرة الآية 43

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه قال : ابتغوا في أموال اليتامى ولا تأكلها الصدقة.([1])

عن القاسم([2])قال: كانت عائشة ﵂ تليني وأخا لي يتيم في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة .([3])

عن نافع عن ابن عمر :أنه كان يزكي مال اليتيم ([4])

أدلة المذهب الثاني : أنها لا تجب عليهما مطلقا

استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون :بأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة فلا تجب إلا على مكلف لقوله ﷺ" رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ([5])" رفع القلم كناية عن سقوط التكليف .

وأجيب بأن المراد رفع الإثم والوجوب، والزكاة لا تجب عليهما بل على وليهما، ويطالب به كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه ، ويجب على الولى دفعه. [6]

أدلة المذهب الثالث: أنه يجب عليهما إخراج العشر أو نصفه فيما تخرجه الأرض ،وليس عليهما زكاة فيما عدا ذلك

استدل القائلون بوجوب الزكاة في الزرع والثمار فقط بأن الغالب في العشر معنى المؤنة، ولأن سبب وجوب العشر هو الأرض النامية . [7]

---

[1] – السنن الكبرى للبيهقي برقم ٧٣٤٠

[2] أبو مُحَمَّد القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق، ﵁، ونسبه معروف فلا حاجة إلى رفعه، كان من سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وقد تقدم ذكر ستة منهم، وكان من أفضل أهل زمانه، روى عن جماعة من الصحابة، ﵃، وروى عنه جماعة من كبار التابعين. وتوفي سنة إحدى أو اثنتين ومائة، وقيل سنة ثمان، وقيل اثنتي عشرة ومائة بقديد لنظر: وفيات الأعيان ،ج4ص/ 59

[3] – موطأ مالك/ ٣٤٢

[4] – مصنف ابن ابي شيبة رقم10116

[5] – الترمذي/١٤٢٣

[6] النووي ،المجموع شرح المهذب ،ج،5 ص/330

[7] ابن مُحَمَّد البابرتي، العنابة شرح الهداية ، ج،3 /ص/43

والراجح:

بعد عرض المذاهب وادلتها والراجح هو المذهب الأول: وهوأنها تجب الزكاة في مالهما مطلقا ، وهو مذهب الجمهور وهو الذي يؤيده عموم الأدلة، وصنيع الصحابة، وكون الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العبادالمالية، والزكاة حق مال . كما أنه لا معنى للتفرقة بين الزروع والثمار والأموال ، يقول ابن رشد ([1]) : وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض ومالا تخرجه فلا أعلم له مستندا.[2]

المسألة الثانية: سجدة التلاوة:

اختلف العلماء في حكم سجدة التلاوة هل هي سنة أو فرض ؟

المذهب الأول : أنها سنة ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد .[3]

ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض.[4]

المذهب الثاني : أنها واجبة ، وإليه ذهب الحنفية .[5]

---

[1] ابن رشد * الامام العلامة، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق. وحدث عنه، وعن أبي مروان بن سراج، ومُحَمَّد بن خيرة، ومُحَمَّدبن فرج الطلاعي، والحافظ أبي علي. قال ابن بشكوال: كان فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدسا فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصيرا بأقوال أئمة المالكية، نافذا في علم الفرائض والاصول، من أهل الرياسة في العالم، والبراعة والفهم، مع الدين والفضل، والوقار والحلم، والسمت الحسن، والهدي الصالح، وله تصانيف كثيرة عاش سبعين سنة، ومات في ذي القعدة سنة عشرين وخمس مئة، أنظر سير اعلام النبلاء ج19 ص501

[2] ابن رشد بداية المجتهد ،ج1 /ص/245

[3] الفقه على المذاهب الأربعة ،ج1/ص711،والعناية شرح الهداية /ج 2/ص/330

[4] الشافعي ، الأم ،ج1/ص/136

[5] ابن مُحَمَّد البابرتي ، العناية شرح الهداية ،ج2/ص/330

أدلة المذاهب :

واستدل أصحاب المذهب الأول بعدة آثار في الباب منها .

.عن عطاء بن يسارأنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله ﷺ ﴿ وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ ﴾[1]

فلم يسجد([3])

وقال الشافعي ....وأما حديث زيد أنه قرأ عند النبي ﷺ النجم فلم يسجد فهو والله أعلم أن زيدا لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي ﷺ ولم يكن عليه فرضا فيأمر النبي ﷺ به.[4]

عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن سجود القرآن فقالت: حق الله تؤديه ،أو تطوع تطوعه، وما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة ، أو جمعهما له كلتيهما.[5]

قال الشافعي : وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي ﷺ سجد في النجم وترك.[6]

وقال الشافعي: ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض[7]

وقيل السجود صلاة قال الله تعالى { ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ۝١٠٣ ﴾[8]

---

[1] سورة النجم ،آية 1

-2

[3] - صحيح مسلم رقم /577

[4] الشافعي ،الأم،ج،1/ص/136

[5] السنن الكبرى للبيهقي (3757)

[6] الشافعي ، الأم ج ،1 ض 136

[7] أنظر نفس المصدر السابق

[8] سورة النساء آية 103

فكان الموقوت يحتمل مؤقتا بالعدد ومؤقتا بالوقت فأبان رسول الله ﷺ أن الله عز وجل فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول الله هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كانت سنة اختيار فأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا .[1]

[1] الشافعي، الأم ،ج1/ ص136

أدلة المذهب الثاني:أنها واجبة

استدل الحنفية بقوله ﷺ "السجدة على من سمعها وتلاها "[1]

أي : واجبة على من قرأ ،ومن سمع

واستدلوا من المعقول بأن آي السجدة تفيد الوجوب ،لأنها إما أن تشمل على الأمر الصريح بالسجود، أو تتضمن حكاية استنكاف الكفرةحيث أمروا به ، أويتضمن حكاية فعل الأنبياء السجود من إمتثال الأمر أو مخالفة الكفرة ،والإقتداء بالأنبياء واجب. [2]

والراجح أنها سنه.وهو مدهب الأول

المطلب الثاني : في المعاملات.

حكم بيع العينة

صورة العينة: وهوأن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبضه للثمن بأقل من ذلك نقدا.[3]

اختلف العلماء فيها على قولين :

القول الأول :ذهب الشافعي إلى جواز بيع العينة ، وحجته في ذلك القياس .

واستدل الشافعي ذلك لحديث عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب.[4]

قال الشافعي رحمه الله:[5]

"ولو اختلف بعض أصحاب النبي ﷺ في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم بخلافه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس ثم فال فإن قال قائل فمن اين القياس مع

---

[1] عمدة القاري ،137/7

[2] الزيلعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج 2/ص/484

[3] الرافعي ، الشرح الكبير ،ج،8 /ص/231

[4] شرح السنة للبغوي 8/73

[5] الشافعي ، الأم ،3/ض/78

قول زيد قلت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تاما فإن قال بلى قيل أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى فإن قال لا قيل أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل فإن قال لا إذاباعه من غيره

قيل فمن حرمه منه فإن قال كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئا دينا بأقل منه نقد"

القول الثاني:ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز بيع العينة سدا للذريعة

واستدلوا بحديث عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم([1])بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب.([2])

والراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ماذهب أصحاب القول الثاني.وهو عدم جواز بيع العينة سدا للذريعة .

ويدل على هذا لقول النبي ﷺ: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر،ورصيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)([3]).

[1] زيد بن أرقم الخزرجي الانصاري: صحابي. غزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة. له في كتب الحديث 70 حديثا انظر : الأعلام للزركلي ،ج3 ، ص /56

[2] شرح السنة للبغوي (73/8)

[3] – آبوداود رقم/٣٤٦٢

المطلب الثالث : في الجنايات.وفيه مسألتان :

المسألة الأولى: القطع على الخادم:

المسألة الثانية :قتل الحماعة بالواحد.

المسألة الأولى: القطع على الخادم

اختلف العلماء في الخادم أو العبد يسرق من مال سيده هل يقطع .

1-ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا قطع على العبد والخادم ، إلا أن مالكا اشترط أن يكون كل منهما يلي الخدمة لسيده بنفسه.

قال أمامالك : " ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن ".[1]

قال الشافعي : "في الأم والعبد إذا سرق من متاع سيده مما أوتمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا".[2]

وقال ابن قدامة:"وأما العبد إذا سرق من مال سيده ، فلا قطع عليه"[3]

2- وقال أبو ثور :يقطع مطلقا. وحكي عن داوود : إلا أن يأتمنه سيده. [4]

الأدلة :

أ- ادلة الجمهور :

ما رواه مالك في الموطأ:أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال له عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم .[5]

---

[1] أبو عبد الله، مالك بن أنس، الموطأ،ج،2 /ص /840

[2] الشافعي، الأم ، ج 6/ ص/ 151

[3] ابن قدامة ، المغني ،ج،20/ص/265

[4] ابن قدامة ، المغني ،ج،20/ص/265

[5] مسند الفاروق 511/2

قال الشافعي : بعد ذكره الحديث في الأم فبهذا كله نقول .وقال : قول عمر: خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والله تعالى أعلم على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه.[1]

ومن الحجة للجمهور أيضا ما روي عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر ، فقال : لا قطع مالك سرق مالك .(القباء : ثوب يلبس فوق الثياب) [2].

والشبهة هنا اختلال الحرز .

والظاهر – والله اعلم – أن مالكا فهم من قول عمر ﷺ: خادمكم ومتاعكم أن المراد : الذي يلي خدمتكم – ذكر ذلك الشافعي في الأم –فاشترط أن يلي الخدمة بنفسه حتى يدرأعنه الحد ، فلو سرق متاع أحدهما وهو لا يلي خدمته قطع عنده .[3]

قال ابن قدامة بعد ذكره لحديث ابن الحضرمي وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما : وهذه قضايا تشتهر ، ولم يخالفها أحد ، فتكون إجماعا يخص عموم الأية .[4]

مما احتج به الحنفية أيضا : أن الأذن بالدخول لمثل هولاء موجود عادة ، فاختل الحرز ، وإذا اختل الحرز فلا قطع .[5]

وأما الذين قالوا بوجوب القطع عليه فحججهم في ذلك عموم قوله تعالى قَالَ تَعَالَى:﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾.[6]

المسألة الثانية : قتل الجماعة بالواحد:

إذا اشترك في القتل اثنان أو اكثر ممن يجب عليهم القصاص وكان القتل عمدا وعدوانا ،هل يقتل الجميع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين .

---

[1] الشافعي ، الأم ، ج6 ، ص151

[2] إرواء الغليل/ 2421

[3] مصطفى ديب البغا ،أثر الأدلة المختلف فيها ،ص415

[4] ابن قدامة المغني ، ج20 ، ص265

[5] مصطفى ديب البغا ،أثر الأدلة المختلف فيها ص415

[6] سورة المائدة ، آية /38

القول الأول :قول الجمهور واتفقوا على أنه يقتل الجميع مهما بلغ عددهم .

وقال ابن رشد: وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم سواء كثرت الجماعة أو قلت .[1]

وقال الشافعي:"وإذا ضرب رجلان أو أكثر رجلا بما يكون في مثله القود فلم يبرح مكانه حتى مات وذلك أن يجرحوه معا بسيوف أو زجاج رماح أو نصال نبل أو بشيء صلب محدد يخرق مثله فلم يزل ضمنا من الجراح حتى مات فلأولياء الدم إن شاؤوا أن يقتلوهم معا قتلوهم .[2]

وقال برهان الدين: وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص منجميعهم .[3]

واستدل القائلون بقتل الجماعة بالواحد

في قوله تعالى :قَالَ تَعَالَى:﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾)[4]

وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة.[5]

واستدلوا أيضا بآثار الصحابة

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفر خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال: لو تمالأ علية أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .([6])

وعن ابن عباس أنه :قتل جماعة بواحد .([7])

وروي أيضا أن عليا قتل ثلاثة قتلوا رجلا([8])

---

[1] ابن رشد ، بداية المجتهد ،ج،2 /ص/399

[2] الشافعي ، الام ،ج6/ص/ 23

[3] برهان الدين ، بداية المبتدى،ج،241/1

[4] سورة البقرة، آية179

[5] مصطفى ديب البغا ، أثر الأدلة المختلفة فيها 93

[6] – أخرجه مالك 2/ 871، وعبد الرزاق 9/ – 476 18075، وابن أبي شيبة 9/ 347، والدارقطني 3/ 202

[7] – مصنف عبدالرزاق رقم/١٨٠٨٢

[8] – مصنف ابن ابي شيبة ٣٤٨/٩

فعلوا ذلك- أي عمر وعلي وابن عباس وكانت الصحابة ﷺ متوافرين ، ولم ينكر عليهم أحد ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماع .[1]

القول الثاني : أنه لا يقتل الجماعة بالواحدوهو قول الظاهرية

واستدلوا قوله تعالى :قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾[2]

وقوله تعالى :قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ ﴿١٧٨﴾﴾[3]

قالو: مقتضاهما أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة .[4]

قالوا: إن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص ، بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد ، والتفاوت في العدد أولى .

وكذلك : لا تستوفى أبدال بمبدل واحد ،كما لا تجب ديات المقتول واحد .[5]

[1] أنظر أثر الأدلة المختلفة فيها /ص/92

[2] سورة المائدة ،آية /45

[3] البقرة /آية /178

[4] مصطفى ديب البغا ، أثر الأدلة المخنلف فيها ص93

[5] مصطفى ديب البغا ، أثر الأدلة المختلفة فيها 93

الخاتمة

:الحمد لله الدي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية جمعاء ، مُحَمَّد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين ، أما بعد:

فقد تم بحمد الله تعالى الإنتهاء من كتابة هذا البحث ، ولا أدعي الكمال في هذا البحث ، فهو لله وحده ، ولا أدعي العصمة فهي للأنبياء وحدهم ،وإنما هو جهد متواضع من مقل ، أردت منه خدمة ديني ، فما كان فيه من صواب من الله وما كان من خطإ فمني ونفسي ومن الشيطان .

نتائج البحث

من أهم نتائج البحث.

1- أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين ، أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة فيها.

2- يرى جمهور الأصوليين أن الصحابي هو من طالت صحبته مع رسول الله ﷺ، وأما المحدثون فلا يشترطون الصحابي إلا اللقيا .

3- الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ودل على ذلك النقل والعقل

4- المراد بقول الصحابي عند الأصوليين هو : مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي ﷺ

5- محل النزاع في حجية قول الصحابي هو قوله فيما للرأي فيه مجال .

6- أثر الأحذ بقول الصحابي في الفروع الفقهية وفيه مسائل

أ- المسألة الأولى : الزكاة في مال الصبي والمجنون .

ب- المسألة الثانية : حكم سجد التلاوة

ج- المثألة الثالثة : حكم بيع العينة .

د- المسألة الخامسة : القطع على الخادم.

هـ- المسألة الخامسة : قتل الجماعة بالواحد

التوصيات:

في نهاية هذا البحث وفي ضوء ما توصلت إليه من النتائج أوصي بما يلي

1- توجيه طلبة العلم لزيادة الاهتمام بعلم أصول الفقه لأنه الأساس لسائر علوم الفقه وعلومه .

2- أن يهتم الباحثون في موضوع (حجية قول الصحابي) من ناحية الباحثة الأصولية فالمسألة ما زالت بحاجة إلى البحث والدراسة.

3- ضرور العناية بالأدلة المختلفة قيها . لما لها من أهمية كثيرة .

فهرس الآيات

طرف الآية	السورة	رقمها	الصفحة
محد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم	الفتح	29	19
للفقراء الذين اخرجو من ديارهم وأموالهم . والذين تبوءو الدار	الحشر	9/8	19
لقد رضي الله عن المؤمين إذ يبايعونك تحت الشجرة	الفتح	18	19
ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين	التوبة	119	19
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم	التوبة	100	20
وكذالك جعلناكم أمة وسطا	البقرة	143	20
كنتم خير أمة أخرجت للناس	آل عمران	110	20
وجاهدوا في الله حق جهاده	الحج	78	20
وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى	النمل	59	21
فاعتبروا يأولى الأبصار	الحشر	2	34
وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين	البقرة	43	37
والنجم إذا هوى	النجم	1	39
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا	النساء	103	40
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما	المائدة	38	44
ولكم في القصاص حياة	البقرة	179	45
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس	المائدة	45	46
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى	البقرة	178	46

فهرس الاحاديث

طرف الحديث	الصفحة
لا تسبو اصحابي	33
الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي فلا تتخذوهم غرضا بعدي	22
النجوم أمنة لأهل السماء	22
أصحابي كالنجوم	33
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين	34
اقتدوا بالذين من بعدي	35
كانت عائشة ﵂ تليني وأخا لي يتيم في حجرها	37
عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم	38
رفع القلم عن ثلاث	38
لاقراءة مع الإمام في شيء	39
السجدة على من سمعها وتلاها	41
أخبري زيد بن ارقم أن الله قد أبطل حهاده	42
إذا تبايعتم بالعينة	42
أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم	43
لا قطع مالك سرق مالك	44
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا	45
أنه قتل جماعة بواحد	45
أن عليا قتل ثلاثة قتلوا رجلا	45

فهرس الاعلام

اسم	الصفحة
أبو ذؤيب خالد بن خالد بن محرث	12
الأشعب بن معدي كرب الكندي أبو مُحَمَّد	12
عبد اله بن أبي سرح القرشي	12
زيد بن زيد بن نوفل	13
مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد	15
مُحَمَّد أمين البخاري المعروف بامير بادشا	15
عبد الله بن المغفل المزني	20
أحمد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحسين بن الفرا	24
مختار بن محمود بن مُحَمَّد الزاهدي	24
مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل	24
نصر بن السباغ عبد الصمد بن عبد الواحد	15
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن مُحَمَّد بن منصور	25
عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الملك	25
مُحَمَّد بن محمو الحسن	12
ابراهيم بن علي بن يوسف	24
القايم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق	36
مُحَمَّد بن أحمد بن رشد	37
زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري	40

المصادر والمراجع

١- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: 761هـ(

المحقق: د. مُحَمَّد سليمان الأشقر

الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت

الطبعة: الأولى، 1407

عدد الأجزاء: 1

٢- الإحكام في أصول الأحكام

المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مُحَمَّد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ(

المحقق: عبد الرزاق عفيفي

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

عدد الأجزاء: 4

٣- الإحكام في أصول الأحكام

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو مُحَمَّد

الناشر: دار الحديث - القاهرة

الطبعة الأولى، 1404

عدد الأجزاء: 8

٤- الأعلام

المؤلف: خير الدين بن محمود بن مُحَمَّد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ(

الناشر: دار العلم للملايين

الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م

٥- الاستيعاب في معرفة الأصحاب

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ(

المحقق: علي مُحَمَّد البجاوي

الناشر: دار الجيل، بيروت

الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992 م

عدد الأجزاء: 4

٦- الاصابة في تمييز الصحابة

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني

المحقق:

دار النشر:

البلد: كلكتا (الهند(

الطبعة:

سنة الطبع:1853م

عدد الأجزاء: 9 (8+ الفهارس(

٧- أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ

المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي

الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م

عدد الأجزاء: 1

٨- إعلام الموقعين عن رب العالمين

المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ(

قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، 1423 هـ

عدد الأجزاء: 7 (منهم جزء لمقدمة التحقيق وجزء للفهارس(

٩- بداية المجتهد ونهاية المقتصد

المؤلف: أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ(

الناشر: دار الحديث - القاهرة

الطبعة: بدون طبعة

تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م

عدد الأجزاء: 4

١٠- البرهان في علوم القرآن

المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ(

المحقق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم

الطبعة: الأولى، 1376 هـ - 1957 م

الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

)ثم صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان - وبنفس ترقيم الصفحات(

١١- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ

المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ(

الحاشية: شهاب الدين أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ)

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

الطبعة: الأولى، 1313 هـ

١٢- التفسير والمفسرون

المؤلف: الدكتور مُحَمَّد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398هـ(

الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة

عدد الأجزاء: 3 (الجزء 3 هو نُقول وُجدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د مُحَمَّد البلتاجي (

١٣- تلخيص الأصول

المؤلف: حافظ ثناء الله الزاهدي

الناشر: مركز المخطوطات والثراث والوثائق – الكويت

الطبعة الأولى1414 هـ - 1994 م

عدد الأجزاء: 1

١٤- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ(

تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

الناشر: مؤسسة قرطبة – مصر

الطبعة: الأولى، 1416هـ/1995م

عدد الأجزاء: 4

١٥- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

للإمام عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي (658 .739هـ(

شرح : عبد الله بن صالح الفوزان

المدرّس . سابقاً . بجامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

مقدمة الطبعة الثانية «وهي الأولى لدار ابن الجوزي«

١٦- جامع بيان العلم وفضله

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ(

المحقق: مسعد عبد الحميد مُحَمَّد السعدني

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت

الطبعة: الأولى/ 1421 هـ

عدد الأجزاء: 1

١٧- الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء

إعداد : علي بن نايف الشحود

الباحث في القرآن والسُّنَّة

١٨- سنن أبي داود

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ(

المحقق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد

الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

عدد الأجزاء: 4

١٩- سنن الترمذي

المؤلف: مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ(

تحقيق وتعليق:

أحمد مُحَمَّد شاكر (جـ 1، 2(

ومُحَمَّد فؤاد عبد الباقي (جـ 3(

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5(

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر

الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م

عدد الأجزاء: 5 أجزاء

٢٠- السنن الكبرى

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ(

المحقق: مُحَمَّد عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات

الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م

٢١- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي

المؤلف: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي (المتوفى: 1111هـ(

المحقق: عادل أحمد عبد الموجود- علي مُحَمَّد معوض

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م

عدد الأجزاء: 4

٢٢- شرح السنة

المؤلف: محيي السنة، أبو مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ(

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-مُحَمَّد زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م

عدد الأجزاء: 15

٢٣- العدة في أصول الفقه

المؤلف : القاضي أبو يعلى ، مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : 458هـ(

حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك مُحَمَّد بن سعود الإسلامية

الناشر : بدون ناشر

الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م

عدد الأجزاء : 5 أجزاء في ترقيم مسلسل واحد

٢٤- العناية شرح الهداية

المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ(

الناشر: دار الفكر

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

عدد الأجزاء: 10

٢٥- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 505 هـ[(

المؤلف: عبد الكريم بن مُحَمَّد الرافعي القزويني (المتوفى: 623هـ(

الناشر: دار الفكر

٢٦- فيض الباري على صحيح البخاري

المؤلف: (أمالي) مُحَمَّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1353هـ(

المحقق: مُحَمَّد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري(

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م

عدد الأجزاء: 6

٢٧- النكت نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

بقلم: علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري

الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام

الطبعة: العاشرة 1427هـ

عدد الأجزاء: [1[

٢٨- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ(

المحقق: كمال يوسف الحوت

الناشر: مكتبة الرشد - الرياض

الطبعة: الأولى، 1409

عدد الأجزاء: 7

٢٩- الكفاية في علم الرواية

المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ(

المحقق: أبو عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني

الناشر: المكتبة العلمية – المدينة المنورة

عدد الأجزاء: 1

٣٠- لسان العرب

المؤلف: ابن منظور

المحقق: عبد الله علي الكبير + مُحَمَّد أحمد حسب الله + هاشم مُحَمَّد الشاذلي

دار النشر: دار المعارف

البلد: القاهرة

عدد الأجزاء: 6

٣١- متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ(

الناشر: مكتبة ومطبعة مُحَمَّد علي صبح – القاهرة

٣٢- مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري«

المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو مُحَمَّد، زكي الدين المنذري (المتوفى: 656 هـ(

المحقق: مُحَمَّد ناصر الدين الألباني

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان

الطبعة: السادسة، 1407 هـ - 1987 م

عدد الأجزاء: 2 (في ترقيم مسلسل واحد(

٣٣- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي((

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ(

الناشر: دار الفكر

٣٤- المستدرك على الصحيحين للحاكم

المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه الحاكم النيسابوري (المتوفى: 405هـ(

المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

دار النشر: دار الحرمين

البلد: القاهرة – مصر

سنة الطبع: 1417هـ - 1997 م

عدد الأجزاء: 5

٣٥- المستصفى في علم الأصول

المؤلف: أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 هـ(

المحقق: مُحَمَّد بن سليمان الأشقر

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

الطبعة: الأولى، 1417 هـ/1997 م

٣٦- مسند الإمام أحمد بن حنبل

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ(

المحقق: أحمد مُحَمَّد شاكر

الناشر: دار الحديث – القاهرة

الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م

عدد الأجزاء: 8 (القسم الذي حققه أحمد شاكر(

٣٧- معجم مقاييس اللغة

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ(

المحقق: عبد السلام مُحَمَّد هارون

الناشر: دار الفكر

عام النشر: 1399هـ - 1979م.

عدد الأجزاء: 6

٣٨- معرفة أنواع علوم الحديث

المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ(

المحقق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل

الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى

سنة النشر: 1423 هـ /2002 م

عدد الأجزاء: 1

٣٩- معرفة علوم الحديث

المؤلف: أبو عبد الله الحاكم مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ(

المحقق: السيد معظم حسين

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الثانية، 1397هـ - 1977م

عدد الأجزاء: 1

٤٠- الكتاب: المغني شرح مختصر الخرقي

المؤلف: أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)

تحقيق:

الناشر: دار إحيار التراث العربي

رقم الطبعة: الأولى

سنة النشر: 1405هـ /1985م

عدد الأجزاء: [10 مجلدات + 2 فهارس]

٤١- الموسوعة الفقهية الكويتية

صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

عدد الأجزاء: 45 جزءا

الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ)

الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل - الكويت

الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة - مصر

الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة

٤٢- موطأ الإمام مالك

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)

المحقق: بشار عواد معروف - محمود خليل

الناشر: مؤسسة الرسالة

سنة النشر: 1412 هـ

عدد الأجزاء: 2

٤٣- الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي

تأليف: مُحَمَّد عبد الغني الباجقني

الطبعة الأولى 1968 ف

الطبعة الثانية 1983 ف

الطبعة الثالثة 2005 ف

43- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى (852)

المحقق : عبد الله بن ضيف الرحيلي

الطبعة:الطبعة الأولى

الناشر : مطبعة سفير بالرياض1422هـ

44- منهج البحث في الفقه الإسلام خصائصه ونقائصه

المؤلف أ. د. أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم

الناشر: دار ابن جزم

الطبعة : الطبعة الأولى 1416هـ

عدد الأجزاء واحد

45- الخلاف اللفظي عند الأصوليين

المؤلف : أ . د . عبد الكريم النملة الأستاد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام .

الناشر: مكتبة الرشد

الطبعة : الطبعة الثانية 1420هـ

عدد الأجزاء جز واحد

46 – مخالفة الكتاب للحديث النبوي الشريف

المؤلف : أ . د. عبد الكريم بن علي بن مُحَّد النملة .

الناشر : مكتبة الرشد

الطبعة :الطبعة الثانية

عدد الأجزاء واحد :

47- تدريب الراوي في شرح تقرير النووي

المؤلف : الإمام جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي

المحقق : الشخ عرفان العشاحسونة

الناشر : دار الفكر

الطبعة :الثانية

عدد الأجزاء :

48- تفسير القرآن العظيم

المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 774هـ

المحقق : سامي بن مُحَمَّد سلمة

الناشر : دار طيبة

الطبعة الثانية 1420هـ 1999م

عدد الأجزاء 8

49- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)

المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح

الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياض

الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م

عدد الأجزاء: 8

50- أوجه التشابه والاختلاف بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي دراسة مقارنة

المؤلف : حسن بن حامد العصيمي أستاذ أصول الفقه المساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى

51- شرح الكوكب المنير

المؤلف تقي الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز ابن النجار

المحقق: مُحَمَّد الزحيلي ونزيه حماد

الناشر : مكتبة العبيكان

الطبعة : الطبعة الثانية 1418هـ 1997م

52 – التبصرة في أصول الفقه

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)

المحقق: د. مُحَمَّد حسن هيتو

الناشر: دار الفكر – دمشق

الطبعة: الأولى، 1403

عدد الأجزاء: 1

53- حجية قول الصحابي

المؤلف : مُحَمَّد بن سليمان نصر الله الفرا

54 الكتاب: مجموع الفتاوى

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)

المحقق: عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن قاسم

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

عام النشر: 1416هـ/1995م

55- الكتاب: شرح تنقيح الفصول

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)

المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة

الطبعة: الأولى، 1393 هـ - 1973 م

عدد الأجزاء: 1

56- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

الناشر: دار الفكر

المحتويات

البسملة .....2.....
الإستهلال .....3.....
الشكر والتقدير .....4.....
ملخص البحث .....5.....
Research Summary .....6.....
المقدمة .....7.....
تقديم .....8.....
أهمية الموضوع : .....8.....
مشكلة البحث : .....8.....
أهداف البحث : .....9.....
أسئلة البحث : .....9.....
حدود البحث : .....9.....
منهج البحث : .....9.....
الدراسات السابقة. .....10.....
خطة البحث . .....10.....
التمهيد .....12.....
المبحث الأول :مفهوم قول الصحابي .....13.....
المطلب الأول : الصحابي لغة وإصطلاحا .....13.....
تعريف الصحابي عندالأصولين. .....15.....
المطلب الثاني :بيان نوع خلاف العلماء في تعريف الصحابي . .....16....
المبحث الثاني. .....18.....
المطلب الأول :مكانة الصحابة في القرآن .....19.....

المطلب الثاني :- مكانة الصحابة في السنة .....21.....
المطلب الثالث: مكانة قول الصحابة في تفسير في القرآن وفي شرح السنة 23.....
المبجث الثالث : المراد بقول الصحابيوالقرق بينه وبين الإجماع السكوتي 25.....
المطلب الأول :المراد بقول الصحابي .. ..25.....
المطلب الثاني : الفرق بين قول الصحابي والإجماع السكوتي والقرق بيتهما من خلال ما يأتي . 26..
أوجه التشابه بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي .....27.....
المبحث الرابع : اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي .....31.....
المطلب لأول :تحرير محل النزاع في المسألة : .....31.....
المطلبالثاني : مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي .....31.....
المطلب الثالث: أدلة الأقوال والمناقشة والترجيح .....32.....
الكتاب .....32.....
المبحث الخامس : أثر الأحذ بقول الصحابي في الفروع الفقهية . 37.....
المطلب الأول : في العبادات . .....37.....
المطلب الثاني : في المعاملات. .....42.....
المطلب الثالث : في الجنايات.وفيه مسألتان : .....44.....
الخاتمة .....48.....
فهرس الآيات .....50.....
فهرس الاحاديث .....51.....
فهرس الاعلام .....52.....
المصادر والمراجع .....53.....
المحتويات .....67.....